

ANATOMIA DAS TESES DE PRELIMINARES

TESE DE ILEGITIMIDADE

HÁ ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SATE LTDA **PORQUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE** PELOS CRÉDITOS DO RECLAMANTE, **POIS** QUANDO ADQUIRIU A EMPRESA PINTACOR O GRUPO TINHA IDONEIDADE FINANCEIRA OU ERA SOLVENTE, **PELO QUE REQUER** A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337, XI, CPC, OJ SDI1 411, TST E ART. 485, VI, CPC.

TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

HÁ INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO **PORQUE NÃO É RELAÇÃO DE TRABALHO**, **POIS** A RELAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO É DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, **PELO QUE REQUER** A REMESSA DO PROCESSO PARA A JUSTIÇA COMPETENTE, NOS TERMOS DO ART. 337 II CPC, ART. 37, IX, CF e ART. 114, I, CF.

TESE DE INÉPCIA

HÁ INÉPCIA DA AÇÃO **PORQUE FALTA PEDIDO DE PAGAMENTO** DO 13º SALÁRIO DE 2014, **POIS** NOS FATOS FOI NARRADO O NÃO PAGAMENTO DO 13º DE 2014, **PELO QUE REQUER** A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337, IV, CPC e ART. 330, §1º, I, CPC.

HÁ INÉPCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL **PORQUE FALTA DE CAUSA DE PEDIR**, **POIS** NOS FATOS NÃO HOUVE NARRAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO EMPREGADOR, **PELO QUE REQUER** A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337, IV, CPC, ART. 330 §1º I CPC e ART. 485, I, CPC.



TESE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

HÁ FALTA DE INTERESSE DE AGIR PORQUE HOUVE QUITAÇÃO, **POIS** FOI FEITO ACORDO EM COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA **SEM QUALQUER RESSALVA**, COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 625-E, §único, CLT e 485, VI, CPC.

HÁ FALTA DE INTERESSE DE AGIR PORQUE HOUVE QUITAÇÃO, **POIS** O EMPREGADO ADERIU A PDV PREVISTO EM CCT **SEM QUALQUER RESSALVA**, COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 477-B, CLT e 485, VI, CPC.

TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO

HÁ NULIDADE DE CITAÇÃO PORQUE A CITAÇÃO FOI FEITA POR EDITAL, **POIS** NÃO É POSSÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO, PELO QUE REQUER O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E A CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ART. 337, I, CPC e ART. 852-B, PARAGRAFO 1º, CLT.

TESE DE LITISPENDÊNCIA

HÁ LITISPENDÊNCIA DA SEGUNDA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA **PORQUE** AS AÇÕES SÃO IDÊNTICAS, **POIS** EM 2016 O RECLAMANTE INGRESSOU COM IDÊNTICA AÇÃO AINDA EM CURSO NO TRT, PELO O QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, CPC E ART. 337 §1º, 3º CPC

TESE DE COISA JULGADA

HÁ COISA JULGADA DA SEGUNDA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA **PORQUE** AS AÇÕES SÃO IDÊNTICAS, **POIS** O EMPREGADO FEZ ACORDO JUDICIAL NA PRIMEIRA RECLAMAÇÃO DANDO AMPLA E GERAL QUITAÇÃO, SEM RESSALVA, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS ART. 337, VII, ART 337, §1º, 4º§, CPC, OJ SDI2 132 e ART. 485, V, CPC.



TESE DE INCORREÇÃO DO VALOR

HÁ INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA **PORQUE** A SOMA ESTÁ ERRADA, **POIS** A SOMA DOS PEDIDOS É R\$... E NÃO R\$... PELO QUE REQUER A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS ART. 2º, §1º, LEI 5.584/70 E ART. 293 CPC.

TESE DE CONEXÃO

HÁ CONEXÃO ENTRE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DA EMPRESA E A RECLAMAÇÃO DE CHICO DA FEDORENTA, **PORQUE** POSSUEM A MESMA CAUSA DE PEDIR, **POIS** DISCUTEM A MESMA RELAÇÃO DE EMPREGO, PELO QUE REQUER A REUNIÃO DAS DUAS AÇÕES NUM SÓ PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTS. 337, VIII, ART. 55 e 58, TODOS DO CPC E OJ SDI2 130 IV, TST.

TESE DE PREVENÇÃO

HÁ PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 32ª VARA DO TRABALHO **PORQUE** FOI A PRIMEIRA A SER DISTRIBUÍDA, **POIS** A AÇÃO DA EMPRESA SUVACO DE COBRA FOI DISTRIBUÍDA EM (data) , PELO QUE REQUER A REMESSA DA RECLAMAÇÃO PROPOSTA POR CHICO DA FEDORENTA PARA A 32ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA/CE, NOS TERMOS DO ARTS. 337, VIII, ART. 58 E 59, TODOS DO CPC E OJ SDI2 130 IV, TST.

TESE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO

HÁ DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO **PORQUE** FALTA MANDATO, **POIS** O ADVOGADO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ESTÁ SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, PELO QUE REQUER QUE O VÍCIO SEJA SANADO EM 05 DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, NOS TERMOS DAS SUMULAS 456, III E 383, II, TST E ART. 337, INC. IX, CPC.

TESE DE PEREMPÇÃO

HÁ PEREMPÇÃO **PORQUE** O RECLAMANTE DEIXOU ARQUIVAR DUAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS, **POIS** NÃO COMPARECEU ÀS AUDIÊNCIAS INAUGURAIS, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 732, CLT, ART. 844, CLT E ART. 337, INC. V DO CPC.

